

1500312-65.2022.8.26.0248
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Daniela Faria Romano
Comarca: Indaiatuba
Foro: Foro de Indaiatuba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/11/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Michael Carlos do Nascimento

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

MICHAEL CARLOS DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 15h45, na rua Doutor Sérgio Mário de Almeida, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba
Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130
Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303
e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500312-65.2022.8.26.0248 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500312-65.2022.8.26.0248
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Michael Carlos do Nascimento

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

MICHAEL CARLOS DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 15h45, na rua Doutor Sérgio Mário de Almeida, 740, Jardim São Conrado, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, pesando 2,5g (dois gramas e cinco decigramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Notificado (pág. 174), a Defensora nomeada para patrocinar sua defesa apresentou

resposta à acusação (pág. 190/205).

Recebida a denúncia (pág. 214/215), o réu foi citado (pág. 230).

Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ).

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia (pág. 248/254).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (pág. 261/266).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 20, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 22/24, bem como pelo laudo toxicológico de pág. 211/213.

Sob o crivo do contraditório, os guardas civis Tiago Rogério de Souza e Carlos Santos Silva, de forma uníssona, narraram que estavam em patrulhamento quando foram abordados por um indivíduo que lhes exibiu uma gravação no celular, em que era possível ver uma pessoa praticando o delito de tráfico de drogas numa determinada praça desta comarca. Contaram que, ao chegar no local apontado, visualizaram o acusado, que ostentava as mesmas características do rapaz das imagens, agachado e pegando um objeto. Em busca pessoal, localizaram uma porção de cocaína em sua mão e, no bolso de sua bermuda, a quantia de R\$ 42,95 (quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Também informaram que no local em que o acusado estava agachado, debaixo de uma pedra, encontraram mais 03 (três) porções de cocaína. Alegaram que, ao ser indagado, o acusado informalmente confessou estar na prática do tráfico, o que fazia para adimplir dívida com terceira pessoa.

Em seu interrogatório, o réu confessou a prática delitiva. Narrou que no dia do fato estava traficando devido a uma dívida que possuía junto a um traficante.

Contou que ele e sua família estavam sendo ameaçados, bem como que havia sido agredido pelo criminoso com um soco na boca, o que resultou na perda de um dente.

Aduziu que esta foi a única vez que traficou droga. Confirmou que foi abordado pelos guardas após ter sido filmado vendendo entorpecente a dois usuários e que, em revista pessoal, consigo foi encontrada apenas a quantia de R\$ 42,95 (quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), e que as 04 (quatro) porções de cocaína, que eram de sua propriedade, foram localizadas debaixo de uma pedra.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Do relato seguro e coeso dos guardas civis e da confissão espontânea do réu se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, a autoria do delito de tráfico.

Assim, o pedido acusatório deve ser acolhido, não merecendo respaldo a tese defensiva apresentada.

Passo à dosimetria da pena.

Além da condenação certificada referente aos autos 1500453-89.2019.8.26.0248 (pág. 97), que ensejará o reconhecimento da reincidência, o réu ostenta outros antecedentes desabonadores, em virtude das condenações operadas nos autos 0000511-18.2015.8.26.0569 (pág. 94), 0000512-06.2009.8.26.0248 (pág. 94/95), 0002919-19.2008.8.26.0248 (pág. 95), 0007451-89.2015.8.26.0248 (pág. 95/96) e 3006176-25.2013.8.26.0248 (pág. 98). Assim, fixo a pena-base bem acima do mínimo legal, ou seja, ou seja, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Diante da existência de uma agravante genérica - reincidência (pág. 97) - e uma atenuante genérica - confissão espontânea - mantenho as penas, compensando-se a agravante e a atenuante.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova da reincidência do acusado, torno as penas definitivas em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno MICHAEL CARLOS DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Michael deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo em vista sua reincidência genérica e seus antecedentes desabonadores. Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Oficie-se ao IIRGD.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor da Advogada nomeada, intimando-a da expedição.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 21 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA